

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1948/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์
จำเลย

นางสาว หรือ นาง ศิริเพ็ญ ชั่ง ไทย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 334, มาตรา 358
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกัน
สำหรับคุ้มครองทรัพย์ แต่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาได้ความว่า จำเลย
ใช้ค้อนทุบกระจก ด้านข้าง ตู้ เอ.ที.เอ็ม. ของธนาคารผู้เสียหายแตกเสียหาย อันเป็น
ความผิดฐานทำให้ เสียทรัพย์ และจำเลยไม่มี เจตนาลักทรัพย์ แต่การที่จำเลยนำสืบ
รับว่าได้ใช้ค้อนทุบ กระจกผู้เสียหายแตกได้รับความเสียหายเพื่อระบาย ความเครียด
จำเลยจึงมิได้หลงต่อสู้ ศาลย่อมลงโทษจำเลย ในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตาม
ที่ทางพิจารณาได้ความนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยใช้
ค้อนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร จำนวน 1 ด้ามทุบผนังกระจกธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนสุขาภิบาล 1 ผู้เสียหายจนแตกเสียหาย อันเป็นการ

ทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองทรัพย์สิน แล้วลักเอาธนบัตรชนิดต่าง ๆ
จำนวน 2,000,000 บาท ของผู้เสียหายที่เก็บไว้ในเครื่องเบิกเงินอัตโนมัติไปโดย
ทุจริต จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเนื่องจากเจ้าพนักงาน
พบการกระทำความผิดและจับจำเลยได้พร้อมก้อน 1 ด้าม ฤงมือ 1 คู่ และกระเป๋ 1
ใบ ไว้เป็นของกลางจำเลยจึงไม่สามารถลักเอาธนบัตรของผู้เสียหายไปได้ เหตุเกิดที่
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335, 80, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1)(3) วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 จำคุก 4 ปีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2
ปี 8 เดือน ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ของกลางคืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยได้ใช้ก้อนทุบกระจากด้านข้างเครื่องเบิกเงินอัตโนมัติหรือตู้
เอ.ที.เอ็ม. ของธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนสุขาภิบาล 1 แดก
เสียหาย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายาม
ลักทรัพย์สินตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีสิบทำรวจตรีโกวิท ฎุหนองโอง มาเบิกความเป็น

พยานว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 2 นาฬิกาขณะที่พยานออกตรวจท้องที่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกรุงธน ว่ามีคนร้ายเข้าไปในธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาซอยถนนสุขาภิบาล 1 จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณ 5 นาที พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 คน และพบจำเลยกำลังวิ่งห่างจากธนาคารประมาณ 50 เมตร จึงติดตามจับกุมจำเลยได้ จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่ามีกระຈກที่ผนังของธนาคารแตกขนาดแมว ลอดเข้าไปได้เพียงแห่งเดียว ไม่มีรอยงัดแงะอย่างอื่นตู้ เอ.ที.เอ็ม.ไม่ได้รับความเสียหาย นายอำนาจ เลิศพูลทรัพย์ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารที่เกิดเหตุเบิกความว่า คืบเกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายมาทำลายทรัพย์สินและจะเข้าไปลักทรัพย์ของธนาคารจึงได้ไปยังที่เกิดเหตุ พบว่ากระຈກด้านข้างตู้ เอ.ที.เอ็ม. ซึ่งมีเงินในตู้ประมาณ 2,000,000 บาท ถูกทุบแตกปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.6 รอยกระຈກที่แตกไม่เกี่ยวกับตู้ เอ.ที.เอ็ม. ตู้เอ.ที.เอ็ม. ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เห็นว่า แม้จำเลยจะใช้ค้อนทุบกระຈກที่ติดกับตู้ เอ.ที.เอ็ม. ด้านล่างแตกขนาดแมวลอดเข้าไปได้ แต่ตัวจำเลยก็ไม่สามารถลอดเข้าไปภายในธนาคารได้และตรงจุดที่กระຈກแตกซึ่งปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.6 ก็ไม่เกี่ยวกับ ตู้ เอ.ที.เอ็ม.ซึ่งมีเงินเก็บอยู่ภายในจำเลยไม่มีทางที่จะล้วงเอาเงินที่เก็บอยู่ในตู้ เอ.ที.เอ็ม.ไปได้เลยของกลางที่ยึดได้ก็มีเพียงค้อน 1 ด้าม ฤงมือ 1 คู่ และกระเป๋ 1 ใบ ซึ่งไม่อาจใช้งัดตู้ เอ.ที.เอ็ม.เพื่อเอาเงินที่เก็บอยู่ภายในตู้ออกมาได้ ทั้งนี้แต่สืบตำรวจตรีโกวิทได้รับแจ้งทางวิทยุจนไปถึงที่เกิดเหตุก็เป็นเวลานานประมาณ 5 นาที หากจำเลยมีเจตนาที่จะลักเอาเงินที่เก็บอยู่ในตู้ เอ.ที.เอ็ม. จำเลยก็น่าจะใช้ค้อนทุบตู้ เอ.ที.เอ็ม.ให้แตกเสียหาย แล้วใช้เครื่องมืองัดแงะ งัดและเอาเงินที่เก็บอยู่ในตู้ เอ.ที.เอ็ม.แล้วรีบหลบหนีไปโดยไม่รออนานถึง 5 นาที จนกระทั่งถูกจับกุมเป็นแน่กรณีอาจเป็นเรื่องที่จำเลยไม่มีเจตนาลักทรัพย์ แต่จำเลยใช้ค้อนทุบกระຈກเพื่อระบายความเครียด ดังที่จำเลยอ้างก็ได้ แม้โจทก์จะมีคำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยมาเป็นพยานแต่จำเลยก็ให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาและ

อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเอกสารที่มีข้อความแล้วมาให้จำเลยลงชื่อโดยไม่ได้อ่าน
ข้อความให้ฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอยังไม่พอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความ
ผิดฐานพยายามลักทรัพย์ตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว แต่การที่
จำเลยใช้ค้อนทุบกระจกด้านข้างตู้ เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยถนนสุขาภิบาล 1 แดงเสียหาย ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด
ฐานทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งแม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายาม
ลักทรัพย์ผู้เสียหาย แต่จำเลยก็นำสืบรับว่าได้ใช้ค้อนทุบกระจกผู้เสียหายแตกได้รับความ
เสียหายเพื่อระบายความเครียด จำเลยจึงมิได้หลงต่อสู้ ศาลย่อมลงโทษจำเลย
ในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 192 วรรคสาม ส่วนค้อนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดฐานทำให้
เสียทรัพย์ จึงต้องริบ

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358
ให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน จำเลยเป็นหญิงมีบุตร 1 คนยังเล็กอยู่ ได้กระทำผิด
เนื่องจากเกิดความเครียด เกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลย
เคยทำความผิดมาก่อนให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี ริบค้อนของ
กลางคำขออื่นให้ยก

(ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ